

1503053-09.2021.8.26.0347

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... usando drogas. Foi até o ponto de tráfico e pegou cinco porções para consumo. Havia mais trinta reais em dinheiro. O restante das porções não é de sua propriedade. Não assumiu a prática do tráfico. Tinha cinquenta reais e comprou cinco porções. Pagou dez reais por cada porção. Depois de questionado, disse que tinha na realidade oitenta reais. Tentou ludibriar os policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503053-09.2021.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503053-09.2021.8.26.0347

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Welinton Deungaro de Souza

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

WELINTON DEUNGARO DE SOUZA, qualificado nos autos (fls. 19), foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 00h15, na Rua Otone Correa, próximo do nº 3009, nesta cidade e comarca de Matão, trazia consigo 17 eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido total de 8,79 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu WELINTON DEUNGARO DE SOUZA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitativa resultou demonstrada através do auto de prisão em

flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência nº 1309/2021 (fls. 07/08); auto de exibição e apreensão (fls. 09/10); fotografias (fls. 12/13); laudo de constatação provisória de entorpecente (fls. 15/17); laudo pericial de constatação definitiva de entorpecente - cocaína (fls. 152/154), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa.

O réu WELINTON DEUNGARO DE SOUZA, no interrogatório policial, acompanhado do Dr. Roberto Romano, OAB/SP 264.024 (fl. 04), permaneceu em silêncio. Em Juízo disse que estava foragido da Colônia de Jurucê. Estava usando drogas. Foi até o ponto de tráfico e pegou cinco porções para consumo. Havia mais trinta reais em dinheiro. O restante das porções não é de sua propriedade. Não assumiu a prática do tráfico. Tinha cinquenta reais e comprou cinco porções. Pagou dez reais por cada porção. Depois de questionado, disse que tinha na realidade oitenta reais. Tentou ludibriar os policiais entrando em uma casa, mas não conseguiu. Os policiais encontraram as demais porções em outro local. Tem 30 anos. É pedreiro e padeiro. Ganhava R\$900,00 a R\$1.100,00. É amasiado. Não possui filhos. Tem passagem por roubo e tráfico. Nada tem contra as testemunhas.

A testemunha Policial Militar PAULO BISPO DOS SANTOS JÚNIOR, ouvida na fase inquisitiva (fl. 02), declarou: "É POLICIAL MILITAR E NESTA DATA ESTAVA EM SERVIÇO COM O POLICIAL BARIZON QUANDO PATRULHAVAM O JARDIM DO BOSQUE AO PASSAREM NA RUA OTONE CORREA, DEFRONE AO Nº 3009, (LOCAL DE PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES) E DEPARARAM COM UM INDIVÍDUO, QUE AO SER ABORDADO, FOI LOCALIZADO NO BOLSO DE SUA BERMUDA 17 (DEZESSETE EPPENDORFS COM COCAÍNA E TRINTA REAIS EM DINHEIRO). O INDIVÍDUO FOI IDENTIFICADO COMO WELINTON DEUNGARO DE SOUZA, O QUAL CONFESSOU QUE ESTAVA VENDENDO A DEZ REAIS CADA EPPENDORF, SENDO LHE DADA VOZ DE PRISÃO. TAMBÉM É DO CONHECIMENTO DO DEPOENTE QUE WELINTON TEM MANDADO DE PRISÃO, (PROCESSO Nº 7000006-89.2015.8.26.0347, EXPEDIDO EM 14/07/2021 PELA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO/SP. WELINTON FOI ENCAMINHADO AO P.S. LOCAL E POSTERIORMENTE AO PLANTÃO POLICIAL". Em Juízo ratificou a versão apresentada. O réu confessou a prática do tráfico.

A testemunha Policial Militar RAFAEL BRUNO BARIZON, ouvida na fase inquisitiva (fl. 03), declarou: "É POLICIAL MILITAR E NESTA DATA ESTAVA TRABALHANDO COM O POLICIAL BISPO, QUANDO PATRULHAVAM O JARDIM DO BOSQUE AO PASSAREM PELA RUA OTONE CORREA, DEFROTE AO Nº 3009, LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS, DEPARARAM COM UM INDIVÍDUO, QUE AO SER ABORDADO, FOI LOCALIZADO NO BOLSO DE SUA BERMUDA 17 (DEZESSETE EPPENDORFS COM COCAÍNA E TRINTA REAIS EM DINHEIRO). O INDIVÍDUO FOI IDENTIFICADO COMO WELINTON DEUNGARO DE SOUZA, O QUAL CONFESSOU QUE ESTAVA VENDENDO A DEZ REAIS CADA EPPENDORF, SENDO LHE DADA VOZ DE PRISÃO. TAMBÉM ERA DO CONHECIMENTO DO DEPOENTE QUE WELINTON ESTAVA SENDO PROCURADO PELA JUSTIÇA, (PROCESSO Nº 7000006-89.2015.8.26.0347, EXPEDIDO EM 14/07/2021 PELA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO/SP. WELINTON FOI ENCAMINHADO AO P.S. LOCAL E POSTERIORMENTE AO PLANTÃO POLICIAL". Em Juízo ratificou a versão apresentada.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram comprovados. Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo Jardim do Bosque e, ao passarem pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, se depararam com o réu.

Abordado, no bolso de sua bermuda foram apreendidos 17 eppendorfs, contendo cocaína, e a quantia de R\$ 30,00 em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10.

Verificou-se também que WELINTON era procurado pela Justiça, com mandado de prisão expedido nos autos nº 7000006-89.2015.8.26.0347 (fls. 58/59).

Interrogado na Delegacia de Polícia o réu permaneceu em silêncio.

Ouvido em Juízo, o réu afirmou que apenas cinco porções e o dinheiro eram de sua propriedade. Atestou que a droga era destinada ao próprio consumo.

A versão apresentada pelo réu, entretanto, não encontra respaldo nos autos.

Verifica-se contradição na fala do réu, em especial quanto ao montante do dinheiro que portava. Inicialmente alegou que tinha cinquenta reais e que havia comprado cinco porções por dez reais cada, sobrando-lhe trinta reais. Alertado sobre a inconsistência, o réu se retratou afirmando que, na realidade, tinha oitenta reais.

Por outro lado, os policiais militares, ouvidos na fase inquisitiva e em Juízo, apresentaram versão firme e coerente, não havendo indícios de que pretendessem incriminar pessoa inocente.

Os policiais foram firmes no sentido de que foram encontrados no bolso do réu dezessete porções de cocaína.

Importante mencionar que o réu foi preso em local conhecido como ponto de venda de drogas e, conforme relatado pelos policiais militares, confessou, informalmente, que estava no local comercializando os entorpecentes, pelo valor de R\$10,00 cada.

Logo, tenho que a apreensão das diversas porções de cocaína em poder do réu, incompatíveis com um mero usuário, em local conhecido como ponto de venda de drogas, embaladas de forma individualizada, prontas para venda, assim como de quantia, e a confissão dele aos policiais militares não deixam dúvidas de que se destinavam à comercialização.

Resultou comprovado, portanto, que o réu, no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 00h15, na Rua Otone Correa, próximo do nº 3009, nesta cidade e Comarca de Matão, trazia consigo, para fins de tráfico, 17 eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido total de 8,79 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Não foi comprovada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Demonstradas a autoria e materialidade do crime de tráfico, passo a dosar a pena.

Pelo exposto na fundamentação, ficam afastadas as demais teses defensivas.

III - Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tem por base pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. A culpabilidade é intensa. A droga apreendida tratava-se de cocaína, a qual possui grande potencial lesivo, devendo a pena ser sopesada com maior rigor. Além disso, o réu ostenta maus antecedentes. Por tais motivos, aumento a pena em 1/5, alcançando 06 anos de reclusão, e 600 dias-multa.

Em razão da reincidência, aumento a pena em 1/6, alcançando 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. Não há atenuantes.

Ausente causa de aumento ou diminuição de pena. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Chega-se, pois, à pena final de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, no valor unitário mínimo, considerando a ausência de informações sobre a situação econômica do réu.

Com relação à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, possibilidade de substituição e suspensão da pena privativa de liberdade, não se desconhece as recentes decisões do STJ (HC 125343/RS) e STF (informativo 604).

Contudo, no caso concreto, é inviável a fixação do regime inicial aberto, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou a suspensão condicional da pena.

Diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência, bem como considerando a reiteração na prática de crimes, para que as finalidades da pena sejam atingidas, fixo o regime inicial fechado.

Igualmente, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena por não ser uma medida socialmente recomendável.

Não se pode esquecer que o tráfico de entorpecente é o grande responsável pelo financiamento das quadrilhas e organizações criminosas que colocam em risco a paz da sociedade.

É também fator desencadeante de uma série de crimes relacionados à obtenção de dinheiro para sustentar o vício dos menos favorecidos.

Não bastasse, é o tráfico de entorpecente que possibilita o acesso das pessoas às drogas. Estas, por sua vez, são responsáveis pela desestruturação de diversas famílias. Enfim, a prática do tráfico de entorpecentes só traz vantagens para os criminosos, em detrimento de toda a sociedade, razão pela qual deve ser repreendida com maior severidade.

O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública, justificado pelos mesmos fundamentos supra e da decisão anterior que decretou a prisão preventiva, ora ratificada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

IV - Decisão

À evidência do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido constante na denúncia para o fim de condenar o réu WELINTON DEUNGARO DE SOUZA, qualificado nos autos (fls. 19), reincidente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, no valor unitário mínimo. Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena. Não poderá recorrer em liberdade. Recomende-o à prisão. Condene-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, os benefícios da justiça gratuita.

Decreto, após o trânsito em julgado, nos termos da Lei nº 11.343/06, o perdimento de eventual bem ou valor apreendido.

Após o trânsito em julgado, realizem-se as comunicações e anotações de estilo, bem como se oficie à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Matão, 09 de março de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA